Az ügyészség feladatait és hatáskörét a Magyar Köztársaság Alkotmányának XI. fejezete, valamint a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény határozza meg, melynek végrehajtásáról és az ügyészi szervezet irányításáról a legfőbb ügyész gondoskodik.

A költségvetési irányzatok összeállításánál elsődleges cél a szakmai feladatok ellátásának és az intézményi működés feltételeinek biztosítása oly módon, hogy a halasztható feladatok átütemezése, a meglévő kapacitások maximális kihasználása, valamint a rendkívül takarékos gazdálkodás mellett a feladatellátás minősége ne sérüljön.

1. Az ügyészség büntetőjogi tevékenysége

A büntetőjogi ügyészi tevékenység képezi az ügyészség munkájának nagyobbik részét: az ügyész a büntetőeljárásról szóló törvényben (Be.) meghatározottak szerint a vádemelés feltételeinek megállapítása végett nyomozást végeztet vagy nyomoz; ha a nyomozó hatóság önállóan végez nyomozást vagy egyes nyomozási cselekményeket, az ügyészség felügyel arra, hogy azt a törvény rendelkezéseit megtartva végezzék; törvényben meghatározott egyéb jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben, képviseli a vádat a bírósági eljárásban, továbbá felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett.

A büntetőjogi szakterületen végzett tevékenység jelentőségét mutatja, hogy az elmúlt években általában mintegy 430-450.000 bűncselekmény és mintegy 120-140.000 bűnelkövető vált ismertté.

Bár a bűnözés terjedelme a 2007. év I. félévének adatai szerint – 212.781 bűncselekmény, 60.191 bűnelkövető – várhatóan nem változik számottevően, a Be. módosítása folytán ebben az évben az ügyész a közvetítői eljárás alkalmazásával új feladatokat is ellát, s miközben ezzel a bíróságok munkaterhén enyhít, maga az üggyel ismételten foglalkozni köteles.

Az ügyészi szervezet büntetőbíróságok előtti tevékenységével kapcsolatos munkateher sem csökkent. A jogerős bírósági határozattal befejezett ügyek és a megvádolt elkövetők száma változatlanul számottevő. Emelkedett az első fokon tárgyalt ügyek száma, és a kötelező részvételt jóval meghaladóan, az ügyek 62,3 %-ában képviselte az ügyész az első fokú tárgyalásokon személyesen szakmai álláspontját.

A másodfokú bíróságok 30 %-kal több, az ügyek 84 %-ában bírálták el a fellebbezéseket nyilvános ülésen, s ezek 84,3 %-a az ügyész jelenlétében került megtartásra.

A harmadfokú eljárás bevezetése az első fokon eljáró bírák létszámának növelését indokolja és ez szükségessé teszi a vádképviseletet ellátó ügyészek számának arányos növelését is. Ez az igény elsősorban a fővárosi kerületi ügyészségeken és a nagyobb megyeszékhelyű városi ügyészségeken jelentkezik.

A büntetés-végrehajtási szervezet 2007-2008-ban megvalósuló beruházásai nyomán Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Vas megyében egy-egy a jelenlegi fogvatartotti létszám többszörösének elhelyezésére alkalmas büntetés-végrehajtási intézet kezdi meg működését.

Az újonnan létesülő bv. intézetek törvényességi felügyeletének biztosítása érdekében a két megye szakterületi ügyészi létszámának – várhatóan a megnövekedő feladatokhoz igazodó – fejlesztése többletforrásokat is igényelhet.

A fiatalkorúak ügyészeinek munkaterhe – arra is figyelemmel, hogy a fiatalkorúak ügyében tartott tárgyaláson az ügyész részvétele kötelező – a kiemelkedő ügyintézésű megyékben [Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megye, valamint a Főváros] súrolja az elviselhetőség határát, e megyékben további álláshelyek létesítése lenne indokolt.

Az ügyészség büntetőjogi szakágában elvégzendő feladatokhoz képest az engedélyezett létszám alultervezett. Számos szervezeti egységben – a fővárosban és kerületeiben, a nagy ügyforgalmú megyeszékhelyi ügyészségeken – a nyomozással és vádelőkészítéssel összefüggő ügyészi feladatokat csak túlmunkával lehet elvégezni. E szakterülettől munkaerőt von el – főként az előbb említett ügyészségeken – a növekvő tárgyalási teher. Az ügyészek munkaterhét számottevően növeli az is, hogy – elsősorban az eljárások elhúzódása, a bizonyítási eljárás fogyatékosságai miatt, – azonos ügyekkel visszatérően foglalkozniuk kell.

2. Az ügyészség közigazgatási jogi és magánjogi tevékenysége

Az ügyészi törvényességi felügyeleti tevékenység továbbra is elsődlegesen a jelentős szervezeti átalakításon „átment” közigazgatási hatóságok eljárásának, döntéseinek törvényességi ellenőrzésére, a megnövekedett számú szabálysértési ügyekben való ügyészi feladatok elvégzésére és az egyre nagyobb jelentőséget kapó környezetvédelemmel kapcsolatos ügyészi teendők ellátására irányul. Az újabb feladatok közül kiemelendő a közigazgatási szakterületen a lezárt épület vagy helyiség felnyitásával járó helyszíni szemléhez szükséges ügyészi jóváhagyás.

A szabálysértési szakterület tevékenységében pedig egyre több – és növekvő tendenciát mutató – az Európai Unió tagállamai közötti bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény alapján az ügyészségre háruló feladat. A szabálysértési jogsegélyügyekben szabályozott eljárásról szóló, 2007. július 1-jétől hatályos törvény a legfőbb ügyésznek új hatáskört és feladatokat állapított meg, s emiatt számolni kell az ügyészi intézkedések számának és az azokhoz kapcsolódó ügyviteli (bel- és külföldre való postázási, fordítási, másolat-készítési, kommunikációs) költségek növekedésével.

A magánjogi szakterület ügyészi tevékenysége is újabb feladatokkal bővült:
– 2007. január 1-jétől az Oktatási Hivatal felsőoktatási regisztrációs központként folytatott eljárásaiban hozott határozatait, továbbá az ellenőrzés tárgyában hozott miniszteri határozatokat meg kell küldeni az ügyésznek,
– a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése érdekében, továbbá a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében új szervezeti forma létesítését törvény teszi lehetővé,
– 2007. augusztus 1-jétől az európai területi együttműködési csoportosulás bírósági nyilvántartásba vételéről szóló határozat ellen az ügyész jogorvoslattal élhet.

2007. augusztus 1-jén a Legfőbb Ügyészség ellen 157 kártérítési per van folyamatban, melyek közül 45 ügyben személyhez fűződő jog megsértése miatti igény is szerepel. A kereseti követelések összege pedig mindösszesen nettó 5.397,4 millió forint.

A bírói gyakorlat arra enged következtetni, hogy a személyhez fűződő jogok – különösen a jóhírnév, a becsület és az emberi méltóság – megsértése miatti nem vagyoni kártérítések összege jelentősen emelkedik, tehát az utóbb említett 45 ügyben ezzel a ténnyel számolnunk kell.

3. Az ügyészségi informatika fejlesztése

Az ügyészségi tevékenységet támogató alkalmazó szoftverek üzemeltetése, a jogszabályváltozások követése a rendszerekben (a fejlesztő programok licenceinek megújítása, a működést biztosító szerver és kliens szoftverek frissítése) folyamatos feladat.

Ugyanakkor szükséges az ügyészségi tevékenységet érintő EU-s, kormányzati elvárások informatikai vonatkozásainak megvalósítása, a feltételek biztosítása, a szervezeti változások informatikai követése (az ügyészségi feladatok elvégzéséhez szükséges új kapcsolatlétesítési, WAN-LAN módosítási igények teljesítése, a technológiaváltással és frissítésekkel kapcsolatos hardver/szoftver aktualizálások megvalósítása).

E feladatok megvalósításához a hálózat folyamatos, biztonságos működését és az adatok védelmét megvalósító központi rendszerek naprakész üzemeltetése (a hardver és szoftver elemek cseréje, aktualizálása, az eszközök, támogatások biztosítása) szükséges.

Az ügyészségi informatikai eszközállomány egyre jelentősebb hányada fizikailag és a korszerűség szempontjából elavult, amortizálódott. A forrás hiánnyal összefüggésben időben elhúzódó eszközcserék miatt egyre nagyobb a kockázata annak, hogy eszközeink jelentős számban, egyszerre válnak használhatatlanná.

4. Az ügyészi szervezet személyi állománya, képzés, továbbképzés

A 2146/2007. (VII. 27.) Korm. határozat az APEH, a VPOP, a Kincstár, a KEHI, valamint az OMMF létszámát – az év végéig ütemezett létszám felvétellel – összesen 2.372 fővel tervezi megemelni. Az intézkedés – a törvényszerű feladat növekedésre figyelemmel – szükségszerűen együtt kell járjon a Magyar Köztársaság ügyészsége létszámának növekedésével, amelyet 45 főben – ebből 15 fő ügyész – kell megjelölnünk.

Ezt meghaladó szakmailag megalapozott létszám iránti igényeinket a költségvetés helyzetére figyelemmel – ismételten – el kellett halasztani. Ezáltal az ügyészek munkaterhelése tovább növekszik, mely a feladat ellátás színvonalára a végrehajtás időbeni alakulására negatív hatást gyakorolhat.

Az ügyészi szervezet képzési rendszerének korszerűsítése, az ügyészségi fogalmazók és titkárok ügyészi hivatásra való felkészítése érdekében létrehozott Magyar Ügyészképző Központ (MÜK) 2007. augusztus 1-jétől a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya keretében fejti ki működését. A fogalmazók kétéves egységes elméleti képzési programján túl 2007-ben megkezdődött a titkárok egyéves képzése is. Mindezek a programok tovább folytatódnak, hiszen a 2007. szeptemberében kinevezendő „új” fogalmazók számára is kötelező lesz az oktatásban való részvétel. A képzés fokozatos beindítása miatt 2008-ban már „három évfolyam” képzése történik egyidejűleg.

Változatlanul indokolt és ezért fontos az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak új jogszabályokkal való megismertetését (Btk., Be módosítások, új Ptk. stb.) célzó saját szervezésű tanfolyamok szervezése, a posztgraduális tanulmányok támogatása, továbbá az ügyészek angol-német-francia szaknyelvi képzése. Ez utóbbi nélkülözhetetlen az európai uniós intézményekben és a bővülő nemzetközi kapcsolatokban.

A fejezet 2008. évi előirányzatának levezetése

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Tervezett létszám fő
1. 2007. évi eredeti előirányzat	28.980,0	56,0	28.924,0	3.945
2. Bevételi többlet	+ 16,0	+ 16,0		
3. Fekete gazdaság elleni küzdelemmel összefüggő ügyészségi feladat-növekedés	+ 400,0		+ 400,0	+ 45
4. Új épületek működési többletkiadásai, biztonság-technikai többletkiadások	+ 200,0		+ 200,0	
5. Folyamatban lévő saját és bírósági épületeken végzett beruházások	+ 400,0		+ 400,0	
6. Energiaadó kompenzáció	1,7	-	1,7	-
Fejezet összesen:	**29.997,7**	**72,0**	**29.925,7**	**3.990**

A fejezet 2008. évi kiadási előirányzata – az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva – 1.016,0 millió forinttal növekedett. Ennek forrása 16,0 millió forint bevételi előirányzat és 1000,0 millió forint támogatási előirányzat növekedés. A fejezet hatósági díjbevételekkel nem rendelkezik vállalkozási tevékenységet nem folytat. **A bevételi előirányzat növekedés** a munkavállalók által igénybevett infrastruktúra költségtérítéseinek növekedéséből, az üdülési térítési díjakból és a munkáltatói lakásépítési kölcsönök törlesztésének növekvő visszatérítéséből tevődik össze.

A támogatási előirányzatot növeli:

– a fekete gazdaság elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatokról szóló 2146/2007.(VII.27.) Korm. határozat végrehajtása során az ellenőrző szervek létszámának megemelésével s ezáltal az ellenőrzések, az eljárások számának növekedésével összefüggő ügyészségi feladat növekedés 45 fős létszámigénye, melynek összege 400,0 millió forint.

– az ügyészségi új épületek működési többletkiadásai, valamint az ügyészség biztonsági rendszer felügyeletek többlet kiadásai fedezetéhez szükséges 200,0 millió forint.

– a folyamatban lévő – ügyészségi és bírósági épületeken végzett – épület beruházások forrás szükséglete 400,0 millió forint.

– az energiaadó kompenzációja 1,7 millió forint.

1. cím: Ügyészségek

Az ügyészségek cím 2008. évi támogatási előirányzatának levezetése:

millió forint

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret fő
1. 2007. évi eredeti előirányzat	27.906,3	3.945
2. Fejezeti egyensúlyi tartalék képzéshez belső átcsoportosítás (3. címről)	+ 122,7	
3. Fekete gazdaság elleni küzdelemmel összefüggő ügyészségi feladat-növekedés	+ 400,0	+ 45
4. Új épületek működési többletkiadásai, biztonság-technikai többletkiadások	+ 200,0	
5. Folyamatban lévő saját és bírósági épületeken végzett beruházások	+ 400,0	
6. Energiaadó kompenzáció	1,7	
1. cím: Ügyészségek összesen:	**29.030,7**	**3.990**

A támogatási előirányzat módosítását a Fejezetnél leírt feladatok forrás szükséglete növelte. A fejezeti egyensúlyi tartalékképzési kötelezettség – előző évekhez képest csökkenő nagysága – lehetővé tette a 3. címről belső előirányzat átcsoportosítását a működési kiadások fedezetére.

A Címhez egy önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény a Legfőbb Ügyészség, továbbá a részjogkörű egységként működő 21 főügyészség, 5 fellebbviteli főügyészség, az Országos Kriminológiai Intézet, valamint a Legfőbb Ügyészség Központi Igazgatás tartozik.

Az intézmények működtetésére 29.102,7 millió forint kiadási előirányzat, a fejezeti kiadások 97%-a áll rendelkezésre.
Címen belül a kiemelt előirányzatok jelentős hányadát – az előző évekhez hasonlóan a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teszik ki.

Működési kiadások

	Kiadási előirányzat millió forint	%
Személyi juttatások	19.251,4	68
Munkaadót terhelő járulékok	6.055,3	22
Dologi és folyó kiadások	2.964,1	10
Működési célú támogatások	5,0	
Összesen:	28.275,8	100

Felhalmozási kiadások

Intézményi beruházások	670,9	81
Felújítások	100,0	12
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	24,0	3
Kölcsönök	32,0	4
Összesen:	826,9	100

A működési kiadások előirányzata – a támogatási előirányzat és a bevételi előirányzat növekedésével – 684,4 millió forinttal nőtt. Ezen belül a 45 fő létszámfejlesztés személyi juttatás és járulék vonzata 310,0 millió forint.
A felhalmozási kiadásokra a Cím előirányzatának 2,8 %-a áll rendelkezésre. A tervezett előirányzat – az előző évi forrásokhoz képest növekedett – de lényegesen elmaradt a fejezet által felmért és rangsorolt feladatok végrehajtásához szükséges fedezettől.

A folyamatban lévő beruházások befejezéséhez szükséges előirányzaton felül, a halaszthatatlan informatikai eszközök cseréjére, pótlására, az intézmények minimális irodatechnikai beszerzéseire, biztonságtechnikai fejlesztésekre, valamint az akadálymentes épületek – jogszabályi kötelezettségen alapuló – kialakításának forrás szükségletére a fejezeti egyensúlyi tartalék nyújthat fedezetet.
A felújítási előirányzat, valamint a munkáltatói kölcsön támogatás az előző évivel azonos szinten volt tervezhető.

3. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi támogatási előirányzatainak levezetése:

millió forint

Megnevezés	Támogatás
3.3 EU tagságból eredő feladatok	
– EUROJUST-ban nemzeti tag részvétele	24,0
3.4 Fejezeti egyensúlyi tartalék	841,0
3.6 Jogerősen megállapított kártérítések	30,0
3. Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:	**895,0**

A fejezeti kezelésű előirányzatok tartalmazzák az EUROJUST munkájában résztvevő nemzeti tag delegálásával kapcsolatos kiadásokat a támogatás az előző évivel azonos összegű.

Az ügyészség – a Pénzügyminisztérium előírásainak megfelelően – 841,0 millió forint fejezeti egyensúlyi tartalékot tervezett. Az előirányzatot a fejezet év közben saját hatáskörben használhatja fel a költségvetési törvényben rögzített feltételek fennállása esetén.
A fejezet jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzaton 30,0 millió forint – az előző évivel azonos összegű – előirányzatot tervezett.

Dr. Kovács Tamás
legfőbb ügyész

Dr. Veres János
pénzügyminiszter